

1500215-47.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram uma pessoa que adentrou rapidamente em um bar. Ante a atitude, ele foi abordado e, com ele, localizaram no bolso da bermuda (porções de pedra, maconha ecocaína) e dinheiro (R\$ 200,00). O réu confessou o tráfico. Ele disse que estaria vindo de outra cidade e estaria de passagem. Já abordou o réu em outra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500215-47.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500215-47.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2050566/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 23169465 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA,

1233/22/934 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2050566 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES,

1233/22/934 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL COSTA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

RAFAEL COSTA DA SILVA, qualificado nos autos, pela infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta de 20h32, na Rua Uruguai, altura do nº 180, Parque Hortênsia, Bairro Laranja Azeda, na cidade de Bom Jesus dos Perdões comarca de Nazaré Paulista/SP, trazia consigo para fornecimento de terceiros, duas porções de maconha, pesando aproximadamente 6,0g, 17 porções de cocaína, pesando aproximadamente 17,0g e 30 pedras de crack, pesando aproximadamente 7,0g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme a exordial acusatória, Policiais Militares em patrulhamento pelo local avistaram o denunciado em atitude suspeita, pois, ao notar a aproximação da viatura, entrou rapidamente num bar. Submetido à revista pessoal, encontraram com ele os entorpecentes especificados acima, além dos R\$200,00 em dinheiro.

Denúncia às fls. 68/70.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01/02.

Boletim de ocorrência às fls. 03/05.

Auto de exibição e apreensão à fl. 17.

Auto de constatação preliminar às fls. 18/19.

Fotografias dos entorpecentes às fls. 20/22.

Laudo químico-toxicológico definitivo às fls.83/85. Notificado à fl. 81, RAFAEL apresentou defesa preliminar às fls. 90/96.

A denúncia foi recebida em 08 de julho de 2022 às fls. 101/102, na mesma ocasião foi designada a audiência de instrução e julgamento.

Audiência de instrução e debates orais registrada por gravação audiovisual. Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal e a defesa a absolvição.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo: Boletim de ocorrência às fls. 03/05. Auto de exibição e apreensão à fl. 17. Auto de constatação preliminar às fls. 18/19. Laudo químico-toxicológico definitivo às fls.83/85. Prova oral coligida.

A autoria restou incontroversa.

A testemunha comum Serafim Matheus de Oliveira, em juízo, disse que estavam em patrulhamento, em local conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram uma pessoa que adentrou rapidamente em um bar. Ante a atitude, ele foi abordado e, com ele, localizaram no bolso da bermuda (porções de pedra, maconha ecocaína) e dinheiro (R\$ 200,00). O réu confessou o tráfico. Ele disse que estaria vindo de outra cidade e estaria de passagem. Já abordou o réu em outra oportunidade.

Perante autoridade, "Que esta de serviço juntamente com seu colega de farda e em patrulhamento pelo local dos fatos avistaram um indivíduo o qual adentrou rapidamente um bar local. Que de imediato ele foi abordado e em revista pessoal com ele foi encontrado, dentro do bolso da bermuda, um saco plástico contendo drogas (30 porções de pedra, 02 de maconha e 17 de cocaína) e dinheiro (R\$ 200,00). Indagado ele confessou a prática do tráfico pelo local. Diante dos fatos foi dado voz de prisão e conduzido até a delegacia de Atibaia para as providências cabíveis junto a Autoridade Policial o qual raficou a voz de prisão.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Alisson Francisco de Oliveira.

O réu, em juízo, disse que mora em São Paulo. Estava com maconha e cocaína. Foi comprar para uso. Estava na casa de um conhecido, seu primo Daniel que mora no Hortênsia. Não estava com crack. Estava com R\$ 200,00 e saiu com R\$ 200,00 para comprar drogas. Estava em Perdoes há 05 dias. Foi duas vezes abordado pela polícia.

Não conhecia os policiais.

Perante a autoridade policial, disse permaneceu em silêncio (fl. 08).

Com efeito, as provas dos autos é segura no que tange ao tráfico de entorpecentes. Isso porque os policiais militares flagraram o réu com as drogas no bolso da bermuda. Na ocasião, o réu confessou o tráfico informalmente aos policiais, conquanto tenha permanecido em silêncio na delegacia.

E, no caso, observo que motivos não há para se duvidar dos depoimentos prestados pelos policiais, pois inexiste nos autos demonstração do intuito de prejudicarem o réu, sobretudo considerando porque não conhecia os policiais, pois mora em São Paulo, conforme relatou em audiência. Ademais, não convence a alegação de que foi comprar drogas, pois informou que não trabalhava e não deu explicação de onde tirou os R\$ 200,00 que trazia consigo.

Oportuno destacar, ainda, que descabe afastar a credibilidade da versão apresentada pelos policiais tão somente pela condição funcional, uma vez que estão submetidos ao crivo do contraditório como qualquer outra pessoa que comparece em juízo. Por tal razão, faltando com a verdade, ficam os policiais sujeitos às penas dos crimes de falso testemunho e mesmo denúncia caluniosa, caso imputem falsamente um crime a outrem.

A propósito, colaciono o seguinte entendimento acerca da validade do depoimento dos policiais: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação mantida - Réu que ostenta condenações criminais - Pena-base mantida - Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO."(TJSP; Apelação Criminal 0002632-15.2015.8.26.0538; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022).

Não se pode afirmar, em tese, a invalidade de depoimentos de Policiais, pelo simples fato de o serem, sem que outras razões justifiquem sua rejeição" (STF - HC 72500/SP - 1ª Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, DJU 04.8.95, p. 22448).

No mais, o fato de os policiais não visualizarem a venda em si não exclui o crime que possui a seguinte tipificação:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

E mais. Segundo entendimento jurisprudencial: "O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

Portanto, a condenação dos corréus é medida que se impõe, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que a conduta se coaduna ao delito previsto no

artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O conjunto probatório é coeso, não deixando dúvidas de que as drogas apreendidas em poder do réu se destinavam ao tráfico ilícito, pelo que a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena:

1ª fase: Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, observo que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e insuficientes para elevar a pena-base. Assim, fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. 2ª fase: Na há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fls. 34/35), razão pela qual exaspero a pena, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal. 3ª fase: Não existem causas de aumento. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo quarto, considerando a reincidência do réu. Torno a pena anteriormente fixada em definitiva.

A pena será cumprida em regime inicial fechado. Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos.

Ante a reincidência, incabível a substituição da pena por restritiva de direitos ou concessão de sursis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR RAFAEL COSTA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da pena privativa de liberdade.

Transitado em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, lance-se o nome do réu no sistema informatizado do TJSP e comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do que estabelece o inciso III do art. 15 da Constituição da República.

Não autorizo o apelo em liberdade, pois os requisitos da prisão cautelar foram confirmados com a sentença condenatória. RECOMENDE-SE.

Condeno o réu no pagamento de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, §9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça que fica deferida neste ato, se o caso.

Declaro o perdimento de numerário e bens eventualmente apreendidos em favor da União (SISNAD/FUNPEN), ouvido o representante do Ministério Público e certificado o trânsito em julgado.

Defiro a incineração, se o caso, observados os requisitos legais, se o caso.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUIZA DE DIREITO

Nazaré Paulista, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA